

1063100-68.2021.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: MONICA DI STASI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 3ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... centro de cuidados para vítimas de tráfico humano; por meio de trabalhos informais, juntou dinheiro para retornar ao Brasil; em razão do ocorrido, desenvolveu síndrome do pânico e distúrbios de ansiedade. Pede indenização por danos morais, no valor de R\$ 120.000,00.

Concedida à autora a gratuidade processual (fl. 47).

A ré contesta (fls. 59/75). Argui preliminar de inépcia da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

3ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1063100-68.2021.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1063100-68.2021.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Kattyany Mateus

Requerido:

Danielle Gomes de Vasconcellos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MONICA DI STASI

Vistos,

KATTYANY MATEUS propõe ação em face de DANIELLE GOMES DE VASCONCELLOS. Segundo alega, foi contratada para realizar viagem aos Estados Unidos da América (EUA), onde deveria tirar e editar fotos que seriam postadas nas redes sociais da ré; durante a viagem, esta impôs uma carga excessiva de trabalho, comportando-se de maneira agressiva, utilizando-se de ofensas e pressão psicológica. Ademais, decidiu unilateralmente estender o prazo da viagem e não pagou a contraprestação financeira acordada; após uma discussão, foi fisicamente agredida pela ré, que a expulsou de casa; sem domínio da língua inglesa, chegou a dormir na rua e realizou serviços braçais, como limpeza de banheiros, para sobreviver, até que foi acolhida por um centro de cuidados para vítimas de tráfico humano; por meio de trabalhos informais, juntou dinheiro para retornar ao Brasil; em razão do ocorrido, desenvolveu síndrome do pânico e distúrbios de ansiedade. Pede indenização por danos morais, no valor de R\$ 120.000,00.

Concedida à autora a gratuidade processual (fl. 47).

A ré contesta (fls. 59/75). Argui preliminar de inépcia da inicial. No mérito,

segundo alega, não houve o tratamento abusivo alegado; arcou com todas as despesas da viagem, inclusive alimentação; não há comprovação da exigência de carga horária excessiva de trabalho; em 30.10.2019, foi a autora quem iniciou, sem qualquer motivo plausível, uma discussão que tornou insustentável o prosseguimento da relação profissional e sua permanência na locação, razão pela qual foi antecipada sua passagem de volta a São Paulo para o dia seguinte, 31.10.2019, tendo ela própria se recusado a retornar, recolhido todos os seus pertences e partido para Miami; após o ocorrido, a autora realizou diversos trabalhos como fotógrafa, razão pela qual entende ter sido usada para levá-la até os EUA, e já estar planejado o rompimento da relação.

A autora replica (fls. 123/9).

Instadas à especificação de provas, as partes quedaram silentes.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Face ao desinteresse na dilação probatória, e considerando que a solução da controvérsia relativa à matéria de direito prescinde de outras provas além das já produzidas, procedo ao julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC).

Não se olvide que “[...] o destinatário da prova é o juiz e a finalidade desta é, exatamente, convencê-lo, vigendo no processo civil brasileiro, em termos de valoração da prova, o sistema da persuasão racional, expressamente adotado no artigo 371 do Código de Processo Civil. [...]” (TJSP; Apelação n. 1016436-32.2017.8.26.0451; Relator: Des. Gilson Delgado Miranda, 35ª Câmara de Direito Privado; j. 01.06.2020).

A preliminar não prospera. A exordial não é inepta, pois não padece de qualquer dos vícios elencados nos incisos do § 1º do art. 330 do CPC, descrevendo suficientemente fatos e fundamentos jurídicos, os quais convergem logicamente no pedido.

À análise do mérito.

A relação entre as partes restou incontroversa. O dissenso reside na ocorrência das abusividades relatadas na exordial e, via de consequência, no dano moral.

Pois bem.

A notícia-crime é documento unilateralmente produzido pela autora (fls. 14/20); as imagens de fls. 25/31 apenas evidenciam diálogos e demandas profissionais, não sendo os horários de algumas das mensagens suficientes para comprovar a alegada carga excessiva de trabalho.

A ré comprovou ter antecipado a passagem de volta da autora, de 06.11.2019 para 31.10.2019, partindo de Orlando (MCO) para São Paulo (VCP), o que desmonta a tese de que a autora foi abandonada no estrangeiro e obrigada a se dirigir para Miami. Foram apresentadas, outrossim, provas de ensaios fotográficos realizados pela autora, postados na rede social em 01.11.2019 e 17.11.2019 (fls. 65 e 99/102), com localização em Miami, o que põe em xeque a alegação de que passou dificuldades financeiras a ponto de dormir na rua, tendo sido obrigada a realizar trabalhos braçais.

A imagem da lesão na perna (fl. 35) é pouco nítida, inexplicavelmente em preto e branco, e acompanhada de um recibo de pagamento referente a 11.08.2019, período anterior à viagem.

O relatório do Trauma Resolution Center (TRC) (fls. 21/3), isoladamente, não é dotado de força probante necessária ao acolhimento, ainda que parcial, da pretensão autoral, sobretudo porque não comprovados nos autos os demais elementos da responsabilidade civil, a saber, o ato ilícito e o nexo causal.

Não restam dúvidas de que a prova oral seria o meio mais adequado à comprovação das alegadas instabilidade emocional e agressividade da autora, ofensas e pressão psicológica sofridas, bem como da dinâmica em que se deu a discussão e a saída/expulsão da casa e ida para Miami, na medida em que os fatos teriam sido presenciados por terceiros (maquiadora e babá).

Não obstante, a autora deixou transcorrer in albis o prazo para especificação de provas e, com isso, considerada também a fragilidade do acervo documental produzido, de desincumbir-se do ônus que lhe atribui o art. 373, I, do CPC.

A improcedência do pedido é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado nesta ação, proposta por KATTYANY MATEUS em face de DANIELLE GOMES DE VASCONCELLOS, encerrando a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, arcará a autora com as despesas processuais e os honorários da patrona da ré, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha adotada, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos declaratórios, fora das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, poderá resultar na aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA